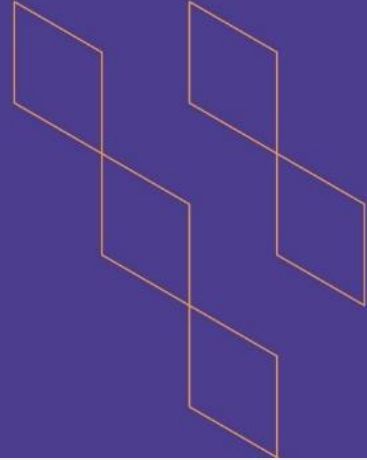




T-104  
2022

## توصيف المقرر الدراسي



|                                             |
|---------------------------------------------|
| اسم المقرر: الاختصاص القضائي وسندات التنفيذ |
| رمز المقرر: 2-2003801                       |
| البرنامج: الماجستير في القانون              |
| القسم العلمي: الأنظمة                       |
| الكلية: كلية الشريعة والعلوم                |
| المؤسسة: جامعة الطائف                       |
| نسخة التوصيف: الثانية                       |
| تاريخ آخر مراجعة: 1443/11/1هـ               |





| الصفحة | المحتوى                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 3      | أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي                        |
| 3      | 1. الوصف العام للمقرر                                    |
| 3      | 2. الهدف الرئيس للمقرر                                   |
| 3      | ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها |
| 4      | ج. موضوعات المقرر                                        |
| 4      | د. أنشطة تقييم الطلبة                                    |
| 5      | هـ. مصادر التعلم والمرافق                                |
| 5      | 1. قائمة المراجع ومصادر التعلم                           |
| 5      | 2. المرافق والتجهيزات المطلوبة                           |
| 5      | و. تقويم جودة المقرر                                     |
| 5      | ز. اعتماد التوصيف                                        |

أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

| التعريف بالمقرر الدراسي |        |
|-------------------------|--------|
| 1. الساعات<br>المعتمدة: | ساعتان |



| 2. نوع المقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |            |            |       |            |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------|------------|--|--|--|--|
| أ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | متطلب جامعة | متطلب كلية | متطلب تخصص | √     | متطلب مسار |  |  |  |  |
| ب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | إجباري      | √          | اختياري    |       |            |  |  |  |  |
| 3. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |            |            | الاول |            |  |  |  |  |
| 4. الوصف العام للمقرر<br>يُهدف هذا المقرر الى تعميق معرفة المُتخصص بالنظام القضائي في المملكة منذ نشأته الى يومنا هذا، مع بيان أن التنظيم القضائي في المملكة أخذ بالنظام المزدوج، حيث توجد جهتين قضائيتين مستقلتين: الأولى: هي القضاء العام و يُختص بالفصل في المنازعات التي تحدث بين الأفراد، والثانية: هي القضاء الإداري( ديوان المظالم) الذي يُختص بالفصل في المنازعات التي تحدث بين الموظف في القطاع العام وجهة الادارة، والعقود الإدارية، والطعون في القرارات الادارية النهائية، وطلبات التعويض.<br>كما يُهدف هذا المقرر الى التفرقة بين السند التنفيذي الناتج عن الالتزام، وهو الصادر عن السلطة القضائية، والتنفيذ الناتج عن الالتزام، وهو الصادر عن إرادة الأفراد، وبيان الآثار القانونية المترتبة عن كل منهما، فهذا المقرر يؤهل الطالب الى معرفة درجات التقاضي والاختصاص القضائي بأنواعه المختلفة للمحاكم ،والآثار المترتبة عن السندات التنفيذية. |             |            |            |       |            |  |  |  |  |
| 5. المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) لا يوجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |            |            |       |            |  |  |  |  |
| 6. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) لا يوجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |            |       |            |  |  |  |  |
| 7. الهدف الرئيس للمقرر<br>أ- التعرف على المبادئ التي تحكم التنظيم القضائي السعودي.<br>ب- التعرف على جهتي القضاء المزدوج بالمملكة (القضاء العام، ديوان المظالم).<br>ت- التعرف على تنازع الاختصاص القضائي والمرافعة أمام المحاكم.<br>ث- التعرف على مختلف الدعاوى القضائية.<br>ج- التعرف على الخصومة القضائية.<br>ح- التعرف على طرق الاعتراض على الأحكام القضائية.<br>خ - التعرف على سندات التنفيذ.<br>د - التعرف على سلطات التنفيذ الجبري.<br>ذ - التعرف على أطراف التنفيذ الجبري.<br>ر - التعرف على محل التنفيذ الجبري.<br>ز - التعرف على الأحكام الموضوعية و الإجرائية للتنفيذ الجبري.                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |            |       |            |  |  |  |  |

## 1. نمط التعليم

| م | نمط التعليم                                                   | عدد الساعات التدريسية     | النسبة |
|---|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|
| 1 | تعليم اعتيادي                                                 | $30 = (15 \times 2)$ ساعة | 100%   |
| 2 | التعليم الإلكتروني                                            | -                         | -      |
| 3 | التعليم المدمج<br>• التعليم الاعتيادي<br>• التعليم الإلكتروني | -                         | -      |
| 4 | التعليم عن بعد                                                | -                         | -      |

## 2. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

| م | النشاط          | ساعات التعلم              | النسبة |
|---|-----------------|---------------------------|--------|
| 1 | محاضرات         | $30 = (15 \times 2)$ ساعة | 100%   |
| 2 | معمل أو إستوديو | -                         | --     |
| 3 | ميداني          | -                         | -      |
| 4 | دروس إضافية     | -                         | -      |
| 5 | أخرى            | -                         | -      |
|   | الإجمالي        | 30                        | 100%   |

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

| الرمز | نواتج التعلم                                                                                            | رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج | استراتيجيات التدريس                 | طرق التقييم                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1.0   | المعرفة والفهم                                                                                          |                                   |                                     |                                    |
| 1.1   | أن يشرح الطالب المصطلحات القانونية الواردة في هذا المقرر.                                               | 1ع                                | المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية | الاختبارات النظرية، تقييم الواجبات |
| 1.2   | أن يوضح الأحكام القانونية المتعلقة بالاختصاص القضائي وسندات التنفيذ من حيث الطبيعة القانونية وخصائصهما. | 2ع                                | المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية | تقييم التكاليفات                   |
| 1.3   | أن يذكر الطالب أوجه الفرق بين جهتي القضاء المزدوج في المملكة، وتقسيم كل منهما، وبيان اختصاصاتهما.       | 3ع                                | المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية | تقييم التكاليفات                   |

| الرمز | نواتج التعلم                                                                                        | رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج | استراتيجيات التدريس | طرق التقييم            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| 2.0   | المهارات                                                                                            |                                   |                     |                        |
| 2.1   | أن يُطبق الطالب القواعد القانونية تطبيقاً يتفقُ وصحيح القانون.                                      | م1                                | العصف الذهني        | الاختبارات النظرية     |
| 2.2   | أن يُقارن الطالب بين انواع الاختصاص القضائي وسندات التنفيذ.                                         | م2                                | المحاضرة            | اختبار الأعمال الفصلية |
| 3.0   | القيم والاستقلالية والمسؤولية                                                                       |                                   |                     |                        |
| 3.1   | أن يُقدم الطالب طرقاً حديثة وإبداعية ومبتكرة في القضايا القانونية المعروضة عليه ذات الصلة بالمقرر . | ق1                                | المُحاضرات          | بطاقة الملاحظات        |
| 3.2   | أن يُشارك الطالب بفاعلية في تحقيق رؤية المملكة 2030م.                                               | ق2                                | العمل الجماعي       | التقييم الصفي          |

#### ج. موضوعات المقرر

| م | قائمة الموضوعات                                                                                                                                                                          | الساعات التدريسية المتوقعة |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 | بيان المبادئ الحاكمة للنظام القضائي السعودي، مع بيان جهات القضاء في المملكة ( جهة القضاء العام، وديوان المظالم) وبيان ضمانات القضاة حالات عدم الصلاحية المطلقة، رد القضاة، تنحي القضاة)، | 2                          |
| 2 | وبيان أعوان القضاة من العاملين في المحاكم وهم (الكتابة- المحضرون- مأمور التنفيذ)، ومن غير العاملين في المحاكم وهم (المحامون- الخبراء).                                                   | 2                          |
| 3 | بيان المقصود بالاختصاص القضائي، وبيان أنواعه ، وبيان الاختصاص القضائي للجان الإدارية                                                                                                     | 2                          |
| 4 | الاختصاص الدولي                                                                                                                                                                          | 2                          |
| 5 | الاختصاص الولائي والنوعي                                                                                                                                                                 | 2                          |
| 6 | الاختصاص القيمي والمكاني                                                                                                                                                                 | 2                          |
| 7 | الاختبار النصفى<br>القضاء المستعجل                                                                                                                                                       | ساعة واحدة<br>1            |
| 8 | تنازع الاختصاص القضائي                                                                                                                                                                   | 2                          |
| 9 | بيان مشاكل نظرية الاختصاص القضائي ( امتداد الاختصاص، الدفع بعدم الاختصاص) مع بيان تطبيقات قضائية للاختصاص القضائي.                                                                       | 2                          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2  | بيان المقصود بالدعوى القضائية، وشروط قبولها، وعناصرها وتقسيماتها. بيان المقصود بالطلبات القضائية، والآثار المترتبة عليها موضوعياً واجرائياً، و بيان المقصود بالطلبات العارضة وأنواعها (الطلبات الاضافية، الطلبات المُقابلة)                                                                                                                              | 10 |
| 2  | بيان المقصود بالدفع وانواعها وبيان صور خاصة لبعض الدفع مع بيان تطبيقات قضائية للدفع. وبيان بعض صور الحماية القضائية (الحماية الوقئية، التحكيم)                                                                                                                                                                                                           | 11 |
| 2  | الخصومة القضائية تعريفها، خصائصها، طبيعتها، أطرافها. متابعة سير الاجراءات أمام المحاكم حتى قفل باب المرافعة. مع تطبيقات عملية قضائية فيما يتعلق بالحضور والغياب أمام المحاكم بدءاً من رفع الدعوى وحتى صدور الحكم فيها.                                                                                                                                   | 12 |
| 2  | الأحكام القضائية تعريفها، خصائصها، أنواعها، اجراءات اصدار الحكم القضائي، وطرق الاعتراض عليها (العادية) (المعارضة، الاستئناف) وغير العادية (النقض، التماس اعادة النظر) مُدعماً بتطبيقات قضائية.                                                                                                                                                           | 13 |
| 2  | بيان المقصود بالأحكام الموضوعية للتنفيذ الجبري من حيث: ( السلطة التي يُنَاطُ بها التنفيذ الجبري) قاضي التنفيذ وأعوانه)، سبب الحق في التنفيذ الجبري(السندات التنفيذية، وشروطها، وأنواعها)، أطراف التنفيذ الجبري( طالب التنفيذ، المُنفذ ضده، الغير)، محل التنفيذ الجبري( الأموال التي يجوز الحجز والتنفيذ عليها، والأموال التي يجوز الحجز والتنفيذ عليها). | 14 |
| 2  | بيان المقصود بالأحكام الإجرائية للتنفيذ الجبري من حيث: مُقدمات التنفيذ، الحجز التحفظي، الحجز التنفيذي، مع بيان صور عملية لإجراءات التنفيذ الجبري. توزيع حصيلة التنفيذ، اجراءات التنفيذ المباشر، دعوى الاعسار، مُدعماً بتطبيقات قضائية على ما تم دراسته.                                                                                                  | 15 |
|    | الاختبار النهائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 |
| 30 | المجموع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |

#### د. أنشطة تقييم الطلبة

| م | أنشطة التقييم                                  | توقيت التقييم (بالأسبوع) | النسبة من إجمالي درجة التقييم |
|---|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | إجراء التكاليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي | بين الأول والخامس عشر    | 10%                           |
| 2 | الاختبار الدوري                                | السابع                   | 30%                           |



| م | أنشطة التقييم        | توقيت التقييم<br>(بالأسبوع) | النسبة<br>من إجمالي<br>درجة التقييم |
|---|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 3 | عقد الاختبار النهائي | السادس عشر                  | 60%                                 |

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره

ه. مصادر التعلم والمرافق:

## 1. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المرجع الرئيس للمقرر | -أصول المرافعات الشرعية في النظام القضائي السعودي وفقاً لنظام المرافعات الشرعية الجديد ولائحته التنفيذية، د. هشام موفق عوض، الطبعة الخامسة، دار الشفري، 1443هـ-2022م.<br>- أصول التنفيذ الجبري وفقاً لنظام التنفيذ السعودي ولائحته التنفيذية الجديدة د. هشام موفق عوض، د. جمال عبد الرحمن محمد، الطبعة الرابعة، 1443هـ-2021م |
| المراجع المساندة     | -مبادئ القضاء المدني، د. وجدي راغب، دار النهضة العربية القاهرة، 2001م<br>-التنفيذ الجبري وفقاً لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية، د. فتحي والي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1991م.                                                                                                                                        |
| المصادر الإلكترونية  | المواد الالكترونية ومواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها <a href="http://www.adaleh.com">www.adaleh.com</a>                                                                                                                                                                                                        |
| أخرى                 | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

| العناصر                                                                               | متطلبات المقرر                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| المرافق النوعية<br>(القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ) | القاعات التدريسية المناسبة لأعداد الطلاب     |
| التجهيزات التقنية<br>(جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)                   | جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات |
| تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)                                                    | -----                                        |

و. تقويم جودة المقرر:

| مجالات التقويم                 | المقيمون                   | طرق التقويم |
|--------------------------------|----------------------------|-------------|
| فاعلية التدريس                 | الطلاب/ أعضاء هيئة التدريس | غير مباشر   |
| فاعلية طرق تقييم الطلاب        | الطلاب                     | غير مباشر   |
| مصادر التعلم                   | أعضاء هيئة التدريس         | مباشر       |
| مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر | أعضاء هيئة التدريس         | مباشر       |
| أخرى                           | -                          | -           |

**المقيمون** (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها).  
**طرق التقويم** (مباشر وغير مباشر).

ز. اعتماد التوصيف:

|              |              |
|--------------|--------------|
| جهة الاعتماد | قسم الأنظمة  |
| رقم الجلسة   | الثانية      |
| تاريخ الجلسة | 1443/11/1 هـ |

